

עין משפט
גזר מצוה

צַוּת א מיי' פ"ב מהלכות תשובה הלהט ט טוש"ע אור"ח קי' מרו סעיף א':
ק ב מיי' שם הלהט ז טוש"ע אור"ח קי' מרו סעיף א':
קא ג ד מיי' שם:
קב ב מיי' שם טוש"ע שם סעיף א בצה"ה:
קג ו מיי' שם הלהט ט טוש"ע שם סעיף ג בצה"ה:
קד ז מיי' פ"א מהלכות תפלה הלכה ח ופ"ב הלהט ז טור אור"ח מפ"י מריט עד ס' מרכ"ד:
קה ח (מיי' פ"א שם טוש"ע אור"ח קי' מרכד סעיף א):

ק ט מיי' פ"א מהלכות תפלה הל' ו ופ"ג הל' ו ופ"ט הלהט ט סגנו עש"י ט טור אור"ח סימן רלו רלו רלו:

פתח ספר שו"ת

מוסף רש"י

כל המעביר על מדותיו. שאלי מוקדק מלמד מזה לתלמידים אותו ומנה מדותיו והולך לו, כמו (לעיל ג.) אין מעבירין על המלצ, (עובדין קד:) אין מעבירין על האוכלין, מניחן והולך לו (ד"ה יז.). מעבירין לו על כל פשעיו. איז מנה הדין מוקדקת לחיובין אלף מנחמן והולכת (שם). איני שם סעיף ג בצה"ה:
קד ז מיי' פ"א מהלכות תפלה הל' ו ופ"ג הל' ו ופ"ט הלהט ט סגנו עש"י ט טור אור"ח סימן רלו רלו רלו:

פתח ספר שו"ת

רבינו חננאל

ר' חנינא איקפד עליה דרב משום דאמר קמיה דרבי כד על ר' חנינא כמה נהדר וניזיל. ואול רב לגביי דרב חנינא ייב פעלי יומי דכבודי ולא איפסיק ליה. והכי עבד רב הכי, והאמר ר' יוסי בר חנינא אל המבקש מוט מחבירו אל יבקש ויתר מגי' פעמים. ושוני הני מילי אדם עם בחבירו, אבל תלמיד בהדרי בר שאני. כלומר, ר' חנינא רבו של רב הוה. ור' חנינא הכי עבדי הכי לית ליה הא (דרבנא) [דרבא] דאמר כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו. וא' [מרין] ר' חנינא חזא לחלמא דקופיה לרב ואמר אידחתיה ללבב דליגמא אורייתא תוש. ת"ד מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשיכה, אבל אמר חכמים מתודה אדם קודם שיאכל וישתה שמו טורף דעתו עליו בסעודה, ואצ"פ שהתודה קודם אכילה ושתיה יתורדה לאחר הסעודה, ואצ"פ שהתודה

ערבית יתודה שחרית, ויתודה במוסף ויתודה בנעילה. והכינ אומרה, יחיד אומרה אחר תפלה ושליח ציבור אומרה באמצע. מאי היא, רב אמר אתה יודע רזי עולם, ושמואל אמר אתה יודע עומקי של לב, ולוי אומר ובתורתך כתוב לאמר, ור' יוחנן אמר רבון כל העולמים, ורב אמר רבו עונותינו מלמנות, ורב המנונא אמר אלהי עד שלא נוצרתי איני כדוי כר. והיינו וירדא [ד]רבה כוליה שתא, וירדאי דרב המנונא זוטי ביומא דכפורי. אמר מר זוטרא לא אפרן אלא דלא אמר אבל אנתון חטאנו, אבל אמר אנתון חטאנו תוב אינו צריך. אמר בר המדורי הוה קאימנא קמיה דמר שמואל והוה יתיב, כיון שהניע שליח ציבור לאבל אנתון חטאנו קם אכרעיה, אמינא שי"ם עיקר יודוי הדין הוא. תנן התם בשלשה פרקין בשנה הכהנים נושאין את כפיהן ארבע פעמים ביום, בשחרית במוסף ובמנחה ובנעילה, בתעניות ובמעמדות וביום הכפורים. מאי נעילה, רב אמר צלותא ויתרא, מעין תפלתו של יום. ושמואל אמר מה אנו. ומתבינן לשמואל מיתא דתנאי אור יום הכפורים מתפלל שבע ומתודה וכן שחרית וכן מוסף וכן במנחה וכן בנעילה מתפלל שבע. ומשני שמואל תנאי היא, דתנאי יום הכפורים עם חשיכה מתפלל שבע ומתודה דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים אין זקוק לשבע ואם בא לחתום ביודיו חותם. וקימא לן כותיה דרב דאיתורא דיא. ועליא בר רב נחמ קמיה דרבה פתח באהא בחרתנו וסיים כמה אנו ושבחיה. כי האי תנא דאמר אם בא לחתום ביודיו חותם ויחיד אומרה אחר תפלתו. אמר רב תפלת נעילה פוטרת של ערבית לדברי האומר תפלה ערבית חובה, מאי טעמא צלותא ויתרא היא, וכיון דצלי תוב לא צריך לצלוי תפילת ערבית. ומתובינן עליה אור של יום הכפורים מתפלל שבע ומתודה וכן בשחרית וכן במוסף וכן במנחה וכן בנעילה מתפלל שבע ומתודה בערבית מתפלל שבע מעין שמונה עשרה,

פז:

והאמר רב תפלת ערבית רשות. תימה לרז דלאמר תפלת ערבית רשות האמר פרק תפלת השחר (בבבא סד דף כו.) טעה ולא התפלל ערבית מתפלל שחרית שמים ואמר נמי התם צוקף פרק תפלת השחר (שם דף ל:) טעה ולא הזכיר של ראש חודש זלילה אין מחזירין אותו לפי שאין מקדשין את החודש זלילה הא לאו הכי מחזירין ואמאי תיפוק ליה דתפלת ערבית רשות ואומר ר"י נהי דרשות היא אין לזטלה זחנס אס לא מפני שום מנזא עוברת או שרא המייניה דפ"ק דשבת (דף ט:) דלא מטרחינן ליה וכן עלה על מטעו דירושלמי דאין מטרחינן אותו שירד מדע כיון דיעקב אצני מיקנה לא תיקנה לזטלה ועוד כיון דכנגד אצרים ופדרים היא שמעלן ומקטירן כל הלילה נהי דלא מעכבי כפרה מ"מ מנזא להקטיר תפלת ערבית נמי מנזא ותימה מאי פריך הכא והאמר רב תפלת ערבית רשות והאמרין דחנסן אין לזטלה וי"ל דאין זה חנסן דזליל ויה"כ מנזא לטרות ולהכינ זכרי סעודה דהוי כעין יו"ט דלאמר' דמדרש דצמואלי ויה"כ צת קול יוצאת ואומרת לך אכול בשמחה לחמך וכמו שפירשנו שאל לזטלה זחנס אפי' למ"ד תפלת ערבית רשות הכי משמע דירושלמי דתפלת השחר דלמ"ד תפלת ערבית חובה אין תפלת נעילה פוטרמה ולמ"ד רשות תפלת נעילה פוטרמה משמע אלז זחנסן אין לזטלה ואע"פ שחולק על הש"ס שלנו זזה דגממרא דיון משמע דרז לדברי האומר חובה קאמר אלז למ"ד רשות לא צביא תפלה לפוטרמה מ"מ זמה שאנו יכולין להשוותם יש לנו להשוותם (וכה"ג פי' גזי אין מקדשין את החודש זלילה אע"ג דתפלת ערבית רשות כיון דשווייה עליה חובה שפיר דמי ולהכי לריך להאוש טעמא דאין מקדשין החודש זלילה ואין נראה לר"י דהאמר בפ"ק דשבת^[א] למ"ד תפלת ערבית רשות מכי שרא המייניה לא מטרחינן ליה הא אי לא שרא המייני' מטרחינן ליה אע"פ שלא התפלל כלל וכי תימא כיון שהתפלל צבאר לילת שויא עליה חובה א"כ אמאי אינטריך לשנויי הכא דרז לדברי האומר חובה קאמר לימא דלפי' לדידיה דס"ל רשות כיון דשויא עליה חובה צבאר לילת חובה היא עילייה ובעיף תפלה למיפטריה על כן נראה דפרישית:
מתפלל שבע מעין שמונה עשרה ברכות. פירש רש"ס טעמא משום דכיון דאכתי הוא זמענית חשז כיוה"כ להכי מתפלל שבע ולפי שצבר פנה היום וחול הו להכי מתפלל מעין י"ח: מפני

ומתודה בנעילה מתפלל שבע ומתודה ^(ג) ^(א) ^(כ) תנאי היא ^[א] דתנאי יום הכפורים עם חשיכה מתפלל שבע ומתודה ^[א] במנחה מתפלל שבע ויובתא עולא בר רב נחית קמיה דרבא פתח באתה בחרתנו וסיים כמה אנו מה חיינו ושבחיה ^(א) רב הונא בריה דרב נתן אמר ויחיד אומרה אחר תפלתו אמר רב תפלת נעילה פוטרת את של ערבית רב למעמיה דאמר צלותא ויתרא היא וכיון דצלי ליה תו לא צריך ומי אמר רב הכי והאמר רב הלכה כדברי האומר תפלת ערבית רשות לדברי האומר חובה קאמר מיתיבי ^(ב) אור יום הכפורים מתפלל שבע ומתודה שבע ומתודה ^(ג) בנעילה מתפלל שבע ומתודה ערבית מתפלל שבע מעין שמונה עשרה רבי חנינא בן גמליאל משום אבותיו מתפלל שמונה עשרה שלימות מפני

ומתודה בנעילה מתפלל שבע ומתודה ^(ג) ^(א) ^(כ) תנאי היא ^[א] דתנאי יום הכפורים עם חשיכה מתפלל שבע ומתודה דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים אין זקוק לשבע ואם בא לחתום ביודיו חותם. וקימא לן כותיה דרב דאיתורא דיא. ועליא בר רב נחמ קמיה דרבה פתח באהא בחרתנו וסיים כמה אנו ושבחיה. כי האי תנא דאמר אם בא לחתום ביודיו חותם ויחיד אומרה אחר תפלתו. אמר רב תפלת נעילה פוטרת של ערבית לדברי האומר תפלה ערבית חובה, מאי טעמא צלותא ויתרא היא, וכיון דצלי תוב לא צריך לצלוי תפילת ערבית. ומתובינן עליה אור של יום הכפורים מתפלל שבע ומתודה וכן בשחרית וכן במוסף וכן במנחה וכן בנעילה מתפלל שבע ומתודה בערבית מתפלל שבע מעין שמונה עשרה,

ר' חנינא בן גמליאל אומר משום אבותיו מתפלל שמונה עשרה שלימות,

יום הכיפורים פרק שמיני יומא

אסא ר' חייא. וגם הוא היה חפץ לפסוק עמו וחזר צשצילו לראש הפרשה: רב שאני. מתחמיר היה לעלמו: **חלמא הוא ליה לרב.** ראה חלוס על רב שמתלואו דדקל והוא סימן נשיאות ראש וגדולה ור' חנינא ראש ישיבה היה כדאמר רבי (בבבא סד דף קג:) צשעת פטירתו חנינא צר חמא יסב צראש וכשראה

חלוס זה על רב דלג למות לפי שאין מלכות נוגעת בצבצרתה אמר אדחיה מהכא ויצרח לזבל מפני ושם יהיה ראש ולא נדחין למות צשצילו: **עם חשיכה.** לאחר אכילה משקיבל עליו ויה"כ: **שמא סטרף דעמו.** מחמת שכרות: **דצר קלקלה.** של חטא: **ממעמקי הלז.** תפלה היא: **צטורסך כסוב.** כי ציוס הזה יכפר ^(ז) **רבו העולמים.** כי לא על דקדוקתיו וכו': **צסעניס.** של גשמים: **וצמעמדות.** ארצעה ימים בכל שנת שאנשי משמר ישראל מתכנסין צערינן ומתענין וקורין צמעשה צראשית כדאמרין צמס' תענית (דף כו.) והתם מקשינן ותעניות ומעמדות מי אית צהו מוסף ומשנינן הכי קאמר כהניס נושאין את כפיהן כל זמן שמתפללין ואפי' צמנחה לפי ששלשה פרקים הללו תעניות הס ואין שכרות צמנחה אלז שאר ימות השנה אין נשיאות כפיס צמנחה ויש מהן ארצע פעמים ציוס: **לזוסא יסירסא.** מתפלל שבע כשאר התפלות: **ושמואל אמר מה אנו ומה חיינו.** אומר ואינו מתפלל: **אור יוס הכפוריס.** ליל יוס הכפוריס: **וחוסס ציודיו.** גרס צמוספתא אינו חותם מקדש ישראל אלז האל הסולחן וזכמים אומרים כל מקום שזקוק לשצע אף צבאר התפלות אס רכא לחמוס ציודיו חותס כך שמעתי אלז לא גרס לה צמוספתא ^(א) הכי אלז וזכמים אומרים מתפלל שצע ואס רכא לחמוס ציודיו חותס ואנעילה קיימי קתני מיהת נעילה מתפלל שצע ומתודה תיובתא דשמואל תיובתא: **נחיס קמיה דרבה.** צנעילה ולשון נעילה פליגי ^(ב) אמוראי צצרכו' ירושלמי^(ג) חד אמר נעילת שערי שמים וחד אמר נעילת שערי עזרה: **וכיון דצלי.** משחשיה מו לא לך לריך: **והא אמר רב.** צמס' צרכות^(ד) תפלת ערבית רשות ומאי פוטרת דקאמר: **לדברי האומר חובה קאמר.** דזו פוטרמה: **מיסינני וכו'.** קתני נעילה וקמני ערבית: **שצע מעין שמונה עשרה.** ג' ראשונות וג' אחרונות כתיקנן ואומר צציינו צאמלע שיס צה מעין שלס עשרה צרכות וסיא תפלה קלרה שמקינו לעוצרי דרכיס ולמוצאי יוה"כ המירו לללאת צה מפני הטעות: תנאי

תפלת ערבית רשות. תימה מה צכן [מ"ן] אין לו לזטלה זחנס כמו צצריט רגיל לפרש צפ"ק דשבת (ט, כ) אלז אס כן דוחקמו שום מנזא עוברת או שרא המייניה לאכול דמו לא מטרחינן עליה, מדע שהרי יעקב אצני מקנה, וגם [היא] כנגד הקטרת אצרים ופדרים שכן כל הלילה כדאמרין בפרק תפלת השחר (בבבא סד, כ) [צ] וכמו שכן לא מעכבי כפרה [א]יני נמי מנזא צעלמא יס צב, וא"כ שפיר קאמר הכא דפוטרמה אף לדברי האומר רשות כיון שצריך להתפלל. ואומר רבינו דהכא נמי אינו צריך להתפלל שהרי יס לו לעסוק בתקון לרכי סעודה למוצאי יום הכפורים שהוא יוס טוב כדאמרין במדרש [קרי"ק ט, טן] שבת קול יוצאת ואומרת לך אכול בשמחה לחמך. וכמו שפירשנו שאין לו לזטל תפלת ערבית זחנס כן משמע דירושלמי בפרק תפלת השחר [ה"א] דקאמר למ"ד תפלת ערבית חובה אין תפלת נעילה פוטרת אותה למ"ד רשות פוטרת, משמע על זלל כלום לא יפיקור, ואפי"ש שחולק על תלמוד שלנו כצאן, אין לנו להכחישו זמה

תפלת ערבית רשות. תימה מה צכן [מ"ן] אין לו לזטלה זחנס כמו צצריט רגיל לפרש צפ"ק דשבת (ט, כ) אלז אס כן דוחקמו שום מנזא עוברת או שרא המייניה לאכול דמו לא מטרחינן עליה, מדע שהרי יעקב אצני מקנה, וגם [היא] כנגד הקטרת אצרים ופדרים שכן כל הלילה כדאמרין בפרק תפלת השחר (בבבא סד, כ) [צ] וכמו שכן לא מעכבי כפרה [א]יני נמי מנזא צעלמא יס צב, וא"כ שפיר קאמר הכא דפוטרמה אף לדברי האומר רשות כיון שצריך להתפלל. ואומר רבינו דהכא נמי אינו צריך להתפלל שהרי יס לו לעסוק בתקון לרכי סעודה למוצאי יום הכפורים שהוא יוס טוב כדאמרין במדרש [קרי"ק ט, טן] שבת קול יוצאת ואומרת לך אכול בשמחה לחמך. וכמו שפירשנו שאין לו לזטל תפלת ערבית זחנס כן משמע דירושלמי בפרק תפלת השחר [ה"א] דקאמר למ"ד תפלת ערבית חובה אין תפלת נעילה פוטרת אותה למ"ד רשות פוטרת, משמע על זלל כלום לא יפיקור, ואפי"ש שחולק על תלמוד שלנו כצאן, אין לנו להכחישו זמה

תפלת ערבית רשות. תימה מה צכן [מ"ן] אין לו לזטלה זחנס כמו צצריט רגיל לפרש צפ"ק דשבת (ט, כ) אלז אס כן דוחקמו שום מנזא עוברת או שרא המייניה לאכול דמו לא מטרחינן עליה, מדע שהרי יעקב אצני מקנה, וגם [היא] כנגד הקטרת אצרים ופדרים שכן כל הלילה כדאמרין בפרק תפלת השחר (בבבא סד, כ) [צ] וכמו שכן לא מעכבי כפרה [א]יני נמי מנזא צעלמא יס צב, וא"כ שפיר קאמר הכא דפוטרמה אף לדברי האומר רשות כיון שצריך להתפלל. ואומר רבינו דהכא נמי אינו צריך להתפלל שהרי יס לו לעסוק בתקון לרכי סעודה למוצאי יום הכפורים שהוא יוס טוב כדאמרין במדרש [קרי"ק ט, טן] שבת קול יוצאת ואומרת לך אכול בשמחה לחמך. וכמו שפירשנו שאין לו לזטל תפלת ערבית זחנס כן משמע דירושלמי בפרק תפלת השחר [ה"א] דקאמר למ"ד תפלת ערבית חובה אין תפלת נעילה פוטרת אותה למ"ד רשות פוטרת, משמע על זלל כלום לא יפיקור, ואפי"ש שחולק על תלמוד שלנו כצאן, אין לנו להכחישו זמה

מסורת הש"ס

(א) [צ"ל צ"ר], (ב) ר"ה יז. מנחה כח. לעיל כג., (ג) [מוספי] פ"ד ה"יג., (ד) [בבבא סד דף יג., א] [בבבא סד דף יג., א] (ה) [בבבא סד דף יג., א] (ו) גיר' ר"יף ורל"ש אמר רב המדוי לא שנו וכו' ואמר רב המדוי הוי קאימנא וכו' אמר ש"מ עיקר יודיו מעמוד הוא, (ז) תענית כו., (ח) פסחי' ג. מדה ח., (ט) [עין מהרש"א], (י) [בבב"ק דף רכח. וכן צרא"ש סימן כ' צילמא בטקמא חמתא], (יא) בבבא סד., (יב) [פסחוס ג. טו.,] (יג) [פ"ד ה"ד], (יד) [פ"ד ה"א], (טו) [דף סז. לפי גיר' פ"א הנדפס שם בלז גאליון], (טז) [צ"ל ובה"ג], (ק) [דף ט. וסס],

פתח ספר שו"ת

הנהגות הב"ח

(א) גמ' רישא הוי אמר ש"מ צעי לתעבד וכו' ולגמר אורייתא צבצל, תח"ט וי"ב ס"א אצחיה ולא נלמדין וכן משמע מפירש"י: (ב) שם צנעילה מתפלל שבע ומתודה יוס הכפוריס עם חשיכה מתפלל כו' לצ"ל ומצינת: תנאי הוא דמניא נמחק: (ג) שם וצמניה. רב נתן אבובי דרוב הונא צריה דרב נתן פתח בואהא בחרתנו וסיים כמה אנו ושבחיה אמר רב אחא בריה דרבא ויחיד אומרה אחר תפלת: (ד) רש"י ד"ה נחית כו' פליגי בה אמוראי:

פתח ספר שו"ת

הנהגות הגר"א

[א] גמ' תנאי היא דמניא ויהיכ"ס עם חשיכה מתפלל שבע ומתודה חל"מ:

פתח ספר שו"ת

הנהגות מהר"ב רבנשבורג

[א] גמרא תנאי היא דמניא. לריך להיות ותו תניא [ועי' ר"מ]:

פתח ספר שו"ת

הנהגות מהר"י

לנדא
[א] גמ' צמנחה מתפלל שצע ומתודה (דמניא) [ויה"כ] כו' לצ"ל ועי' מהרש"א דלגניסדמו קשה הייט נעילה הייט ויה"כ ע"מ:]

פתח ספר שו"ת

תום' ישינים

והבבסי' אומרים צריך שיתורודה קודם אבליה בו'. ויתוספתא [פ"ד] גרסינן יתוסדא אחר אכילה ושמיה. ואע"ג שהתמודה קודם אכילה ושמיה יתורדה ערבית כו'. ודיו יתירא זה לא מליט אותו בתלמוד ושמא טעות סופר הוא לשם. וכזה"ג הגירסא כן אלז אמרנו חכמים מתודה קודם אכילה ושמיה שמא יאיע דצר קלקלה צנעודה, ואע"פ שהתמודה קודם אכילה ושמיה יתורדה אחר אכילה ושמיה שמא מיטירף דעתו עליו, ואע"פ שהתמודה ערבית כו'. ומלאה כי הגי' שם היא צשינוס ואי"ע צאלתוס. וסיים בבמה אנו. והיינו תפילת אחת נותן רז לפוטשין, וכן אלו טגיסי. והאמר רב

תפלת ערבית רשות. תימה מה צכן [מ"ן] אין לו לזטלה זחנס כמו צצריט רגיל לפרש צפ"ק דשבת (ט, כ) אלז אס כן דוחקמו שום מנזא עוברת או שרא המייניה לאכול דמו לא מטרחינן עליה, מדע שהרי יעקב אצני מקנה, וגם [היא] כנגד הקטרת אצרים ופדרים שכן כל הלילה כדאמרין בפרק תפלת השחר (בבבא סד, כ) [צ] וכמו שכן לא מעכבי כפרה [א]יני נמי מנזא צעלמא יס צב, וא"כ שפיר קאמר הכא דפוטרמה אף לדברי האומר רשות כיון שצריך להתפלל. ואומר רבינו דהכא נמי אינו צריך להתפלל שהרי יס לו לעסוק בתקון לרכי סעודה למוצאי יום הכפורים שהוא יוס טוב כדאמרין במדרש [קרי"ק ט, טן] שבת קול יוצאת ואומרת לך אכול בשמחה לחמך. וכמו שפירשנו שאין לו לזטל תפלת ערבית זחנס כן משמע דירושלמי בפרק תפלת השחר [ה"א] דקאמר למ"ד תפלת ערבית חובה אין תפלת נעילה פוטרת אותה למ"ד רשות פוטרת, משמע על זלל כלום לא יפיקור, ואפי"ש שחולק על תלמוד שלנו כצאן, אין לנו להכחישו זמה

ומתודה בנעילה מתפלל שבע ומתודה ^(ג) ^(א) ^(כ) תנאי היא ^[א] דתנאי יום הכפורים עם חשיכה מתפלל שבע ומתודה דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים אין זקוק לשבע ואם בא לחתום ביודיו חותם. וקימא לן כותיה דרב דאיתורא דיא. ועליא בר רב נחמ קמיה דרבה פתח באהא בחרתנו וסיים כמה אנו ושבחיה. כי האי תנא דאמר אם בא לחתום ביודיו חותם ויחיד אומרה אחר תפלתו. אמר רב תפלת נעילה פוטרת של ערבית לדברי האומר תפלה ערבית חובה, מאי טעמא צלותא ויתרא היא, וכיון דצלי תוב לא צריך לצלוי תפילת ערבית. ומתובינן עליה אור של יום הכפורים מתפלל שבע ומתודה וכן בשחרית וכן במוסף וכן במנחה וכן בנעילה מתפלל שבע ומתודה בערבית מתפלל שבע מעין שמונה עשרה,